

권 고

1. 제 목 : 공사 원가내역서 작성에 관한 사항

2. 관계기관 : □□○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

□□○○○병원에서는 코로나19 중증환자 및 준중증 전담치료병상 증설공사 등 공정별 설치·증설공사를 실시하였습니다,

나. 관계법령 및 판단기준

☞☞ 「계약사무규정」 제10조(예정가격의 비치) 제1항 따르면 이사장 또는 계약담당자는 경쟁 입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여 당해 규격서 및 설계서 등에 의하여 예정가격을 결정하여야 합니다.

또한, 기획재정부 계약예규 「예정가격작성기준」 제2조(계약담당공무원의 주의사항) 제2항에서는 예정가격 작성 시에 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 하며, 불가피한 사유로 가격을 조정한 경우에는 조정사유를 예정가격조서에 명시하여야 한다고 정하고 있습니다.

아울러 같은 기준 제15조(공사원가)에서는 공사원가라 함은 공사 시공과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 말하고 있으며, 제17조(재료비) 재료비는 공사원가를 구성하는 직접재료비 및 간접재료비로 한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은 기준 제18조(노무비) 제1항에 따르면 노무비의 내용 및 산정방식은 제5조(비목별 가격결정의 원칙)와 제2절 제조원가계산 제10조(노무비)를 준용하며, 간접

노무비의 구체적 계산방법 등에 대하여는 별표2-1(공무원가계산서 간접노무비 계산방법)을 참고하여 계산한다고 정하고 있으며, 제2항에서는 재료비, 노무비, 경비의 각 비목별 단위당 가격은 시행규칙 제7조에 따라 계산한다고 정하고 있습니다.

[표 1] 비목별 가격결정의 원칙 및 시행규칙 제7조

비목별 가격결정의 원칙	시행규칙 제7조
1. 재료비 : 재료량 × 단위당 가격 2. 노무비 : 노무량 × 단위당 가격 3. 경비 : 소요(소비)량 × 단위당 가격	· 거래실례가격 또는 「통계법」 제15조에 따른 지정기관이 조사하여 공표한 가격. 다만, 기획재정부장관이 단위당 가격을 별도로 정한 경우 또는 각 □□관서의 장이 별도로 기획재정부장관과 협의하여 단위당 가격을 조사·공표한 경우에는 해당 가격

따라서 수의계약에 따른 공사계약 추진 시 공무원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 근거로 예정가격 작성을 하여야 하며, 공종별로 단위당 소요되는 재료비와 노무비 및 경비를 산출하기 위해 표준품셈⁵⁾에서 정한 재료할증 및 노무량에 각각의 단가를 곱해 산출된 단위당 단가를 정확히 명시하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년 □□○○병원 종합감사 시 [표 2]와 같이 3천만 원 이상 공사 수의 계약(예정가격작성 작성)의 추정금액 및 예정가격 등 공사계약 금액을 확인한 결과, [표 3]과 같이 협력업체의 견적서로 공무원가내역서의 재료비, 노무비에 대하여 표준품셈을 적용하였으나, 비목별 단가산출 내역이 첨부되지 않아 공무원가내역서의 재료량, 노무량, 소요경비량에 대하여 명확하지 않은 추정금액이 산정된 것을 확인하였습니다.

다만, 예정가격작성 시 단가산출에 대하여 확인한 노력(물가◀◀지, 시중노임단가, 업체문의 등)이 있으나 일부분 한정되어 있고 타업체 견적 또한 단가산출 내역이 없어 공정별 공사금액에 대한 적정성 여부를 확인하기가 불가능 것으로 판단

5) 표준품셈 : 「표준시장단가 및 표준품셈 ◆◆규정」 건설공사 중 일반화된 공종, 공법을 기준으로 공사에 소요되는 자재, 공량을 정해 정부·지방자치단체·정부투자기관이 공사의 예정가격을 산정하기 위한 기준으로 매년 말 국토교통부와 함께 대한건설협회, 대한전기협회, 한국◀◀통신공사협회가 관장하여 표준화하고 있음

[표 2] 공사 수의계약 체결 내역

(단위:천원)

공사건명	계약금액	계약일자	계약업체	견적업체

[표 3] 코로나19 중증환자 전담치료병상 설치공사 원가내역서

--

※ 추정금액 및 예정가격 원가내역서 동일

아울러 공사 수의계약을 확인한 결과, [표 4]와 같이 추정금액 대비 계약금액 평균 95.75% 수준, 예정가격 대비 계약금액 평균 ##% 수준으로 조달청 시설공사 낙찰하한을 87.745%(3억미만 8천만원이상) 적용 시 ##% 차이가 발생하는 것으로 보여 향후 공사계약의 추정금액 및 예정가격작성 시 면밀한 검토가 필요할 것으로 확인됩니다.

[표 4] 공사 수의계약 체결 내역

(단위:천원)

공사건명	추정금액(A)	예정가격(B)	계약금액(C)	①C/A	②C/B

4. 관계기관 의견

□□○○병원에서는 공사원가의 수량은 도면에 의거 산출되며, 각 공정별 수량 산출을 위해 도면작성은 설계전문회사에 의뢰하여야 하나, 긴급공사 및 소규모 공사인 경우 설계도면 작성 시 공사일정 등 공사원가내역서와 현실적으로 맞지 않는(철야, 주말 공사) 등 계약업체의 민원발생이 예상되어 전문업체 견적에 의한 공사발주를 시행한다고 하였으나, 종합감사 시 확인한 결과, [표 2]와 같이 견적서(원가내역서)를 제출한 협력업체가 실제 계약상대자로 확인 되었으며 공사원가내역서 비목별 집계금액의 산출근거내역 없이 업체가 제출한 견적서를 토대로 추정금액, 예정가격을 작성하여 견적금액의 ##~##% 수준으로 계약체결 한 것으로 확인됩니다.

5. 조치할 사항

○ □□○○병원장은

- 향후 공사 진행 시 계약관련 규정에 따라 공사원가내역서의 비목별 집계금액에 대한 재료량, 노무량, 경비 등 산출근거를 명확히 하여 공사 추정금액과 예정가격 결정의 적정성 여부 판단 후 추진하시기 바랍니다. (권고)